

0000264-05.2016.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

292/2016 - DEL. POL. GUARUJA, 1122/2016 - DEL. POL. GUARUJA, 111/2016 - DEL. POL.

GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ALVES ANDRADE AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000264-05.2016.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000264-05.2016.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial -

292/2016 - DEL. POL. GUARUJA, 1122/2016 - DEL. POL. GUARUJA, 111/2016 - DEL. POL.

GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ALVES ANDRADE AGUIAR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Jefferson Alves Andrade Aguiar, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Foi proferida sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa no valor unitário do mínimo legal, por violação ao artigo 33, "caput", § 4º, da Lei nº 11.343/06 (fls. 256/264).

O acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça confirmou a sentença proferida (fls.348/352).

O E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto e desclassificou a conduta do réu para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, determinando a adequação da dosimetria (fls. 413/419).

Em cumprimento a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial interposto pelo sentenciado e determinou a adequação da dosimetria, passo à dosimetria da pena:

Em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06:

Considerando as circunstâncias judiciais constantes no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena de forma definitiva, à mingua de outras circunstâncias que a aumente ou diminua, em 02 (dois) meses de prestação de serviços à comunidade.

E, fixada a pena neste patamar, inarredável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Consigne-se que o reconhecimento da prescrição prefere qualquer outra providência, pois a prescrição da pretensão punitiva é instituto que extingue a punibilidade do agente e torna, inexoravelmente, prejudicada a análise de qualquer outra questão.

Pois bem, a Lei nº 11.343/06 deixou de estabelecer para o crime de porte de entorpecente para consumo próprio (artigo 28) pena privativa de liberdade, cujas penas passaram a ser de advertência, prestação de serviços e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. E, segundo o artigo 30, prescrevem em dois anos a imposição e a execução das penas previstas para tal crime.

Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição, pois tal lapso temporal já decorreu entre a data do recebimento da denúncia (25 de novembro de 2016, fls. 118 e fls. 227) e a data em que publicada a sentença (18 de julho de 2019- fls. 266).

Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da prescrição em abstrato.

Portanto, a extinção da punibilidade do réu é medida que se impõe, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO Jefferson Alves Andrade Aguiar.

P.I.C.

Guaruja, 23 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA